

■ 구리 다기능 주상복합시설 인,허가 관련 근거 및 주무관청

1. 경관심의

근 거	내 용	주무관청	비 고
경관법 28조	제28조(건축물의 경관 심의) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 경관위원회의 심의를 거쳐야 한다. 1. 경관지구의 건축물(해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건축물은 제외한다) 2. 중점경관관리구역의 건축물로서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건축물 3. 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 또는 「지방공기업법」에 따른 지방공기업이 건축하는 건축물로서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건축물 4. 그 밖에 관할지역의 경관관리를 위하여 필요한 건축물로서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건축물		
구리시 경관조례 24조/27조	제24조(건축물의 경관심의 대상) ① 법 제28조에 따라 경관위원회의 심의를 거쳐야 하는 건축물(「건축법」 제16조에 따라 규모를 변경하는 건축물을 포함한다)은 다음 각 호와 같다.<개정 2019.12.20.> 1. 경관지구의 건축물로 별표 1에 해당하는 건축물 2. 구리시 기본경관계획에 의한 중점경관관리구역의 건축물로 별표 1에 해당하는 건축물 3. 법 제28조제1항제3호에 따른 공공건축물로 별표 1에 해당하는 건축물 4. 제1호에서 제3호까지의 건축물에 해당하지 않는 건축물로 별표 1에 해당하는 건축물 ② 제1항의 규정에도 불구하고 경관위원회의 심의를 생략할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. 1. 「건축법」 제14조 및 제20조의 따른 건축신고 대상 및 가설건축물 2. 「건축설계경기운영지침」에 다른 설계 공모에 당선된 건축물 3. 「건축서비스산업진흥법」 제23조제2항에 따른 공공건축물에 대한 사전검토가 이루어진 건축물 제27조(위원회의 심의대상) ① 영 제24조제3호에 따른 위원회의 심의대상은 다음 각 호와 같다. 1. 법 제7조에 따라 수립하는 경관계획에서 위원회의 심의를 받도록 한 사항 2. 경관사업의 승인 및 경관협정의 인가를 할 때 위원회의 심의를 받도록 한 사항 3. 제23조, 제24조의 경관심의대상으로 정한 사업 또는 건축물 4. 공동주택(단, 「공동주택관리법 시행령」 제2조에 따른 의무관리 대상으로 한다)의 색채, 야간경관계획에 관한 사항 5. 야간경관 형성을 위한 조명계획이 있는 별표 1에 해당하는 사업 6. 다른 조례 및 지침 등에서 위원회의 심의를 받도록 한 사항	구리시청/ 도시계획과/ 도시관리팀	1.24조 1항 3,4호와 27조 4,5호에 해당되어 심의대상으로 판단됨 2.다만 24조 2항 2호에 해당되어 생략가능한지 협의를 필요함

2. 건축심의

근 거	내 용	주무관청	비 고
구리시 건축조례 7조	제7조(위원회의 기능) ① 영 제5조의5제1항에 따라 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. 공동주택 100세대 이상, 도시형생활주택 30세대 이상 2. 분양을 목적으로 하는 건축물 중 연면적 3천제곱미터 이상 건축물. 다만, 일반업무시설 중 오피스텔 및 숙박시설 중 생활숙박시설은 30실 이상 <개정 2021.6.24.> 3. 건축물의 용도나 규모가 주거환경이나 교육환경 등을 보호할 필요가 있다고 시장이 인정한 건축물 <신설 2017.9.26.>	구리시청/ 건축과/ 건축팀	1. 7조 1항 1,2호에 해당되어 심의대상 임

3. 교통영향평가

근 거	내 용	주무관청	비 고
도시교통정 비 촉진법 시행령 [별표 1]	나. 복합용도의 건축물 다음 계산식에 따라 계산한 건축 연면적의 합계(Swa)가 1만㎡ 이상인 복합용도의 건축물(동일건축물 또는 동일부지에서 제2호가목의 용도 중 둘 이상의 용도로 이용되는 건축물을 말한다. 이하 같다)의 신축은 교통영향평가 대상으로 한다. $Swa = \sum_{i=1}^n \frac{Pia}{Mia} \times 10,000$ 여기서 Pia는 각 건축물의 용도별 건축 연면적 또는 부지연면적의 합계(㎡), Mia는 각 건축물의 최소 교통영향평가 대상규모(㎡)를 말한다. 산출결과 : $1.98 \times 10,000 = 19,800\text{㎡} > 10,000\text{㎡}$	구리시청/ 건축과/ 건축팀 + 구리시청 교통위원회	1.합산면적 10,000㎡이 상으로 교통영향평가 대상임.

4. 지하안전영향평가

근 거	내 용	주무관청	비 고
지하 안전관리에 관한 특별법14조 시행령 13조	제13조(지하안전평가 대상사업의 규모 등) ① 법 제14조제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 지하 굴착공사를 수반하는 사업”이란 다음 각 호의 사업을 말한다. <개정 2018. 12. 31., 2021. 1. 5.> 1. 굴착깊이[공사 지역 내 굴착깊이가 다른 경우에는 최대 굴착깊이를 말하며, 굴착깊이를 산정할 때 집수정(물저장고), 엘리베이터 피트 및 정화조 등의 굴착부분은 제외한다. 이하 같다]가 20미터 이상인 굴착공사를 수반하는 사업 2. 터널[산악터널 또는 수저(水底)터널은 제외한다] 공사를 수반하는 사업	구리시청/ 건축과/ + 시설안전공단/ LH	1.13조 1항 1호에 해당되어 평가대상 임. 다만, 10미터 이상 20미터 이하인 경우는 “소규모안전영향평가” 로 진행

5. 구조안전심의

근 거	내 용	주무관청	비 고
건축법 6조2 시행령 6조3 2조18	제2조(정의) 이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 18. "특수구조 건축물"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다. 가. 한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지(支持)되지 아니한 구조로 된 보·차양 등이 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽 기둥을 말한다)의 중심선으로부터 3미터 이상 돌출된 건축물 나. 기둥과 기둥 사이의 거리(기둥의 중심선 사이의 거리를 말하며, 기둥이 없는 경우에는 내력벽과 내력벽의 중심선 사이의 거리를 말한다. 이하 같다)가 20미터 이상인 건축물 다. 특수한 설계·시공·공법 등이 필요한 건축물로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 구조로 된 건축물	구리시청/ 건축과/	1. 2조 18. 다 에 해당 되어 심의 대상임

6. 교육환경평가

근 거	내 용	주무관청	비 고
건축법 6조2 시행령 6조3 2조18	제6조(교육환경평가서의 승인 등) ① 다음 각 호의 자는 교육환경에 미치는 영향에 관한 평가서(이하 “교육환경평가서”라 한다)를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 교육감에게 제출하고 그 승인을 받아야 한다. 1. 학교를 설립하려는 자 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 도시·군관리계획의 입안자 3. 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」 제3조제1항에 따른 개발사업시행자 4. 학교(「고등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교는 제외한다) 또는 제8조제1항에 따라 설정·고시된 교육환경보호구역이 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제1호에 따른 정비구역으로 지정·고시되어 해당 구역에서 정비사업을 시행하려는 자 5. 제8조제1항에 따라 설정·고시된 교육환경보호구역에서 「건축법」 제11조제1항 단서에 따른 규모의 건축을 하려는 자	구리시청/ 건축과 + 교육청/ 해당학교	1. 절대보호구역/ 상대보호구역에 해당되어 평가 대상임 (수택고등학교)

7. 성능위주심의

근 거	내 용	주무관청	비 고
화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률9조3/ 시행령15조3	제15조의3(성능위주설계를 하여야 하는 특정소방대상물의 범위) 법 제9조의3제1항에서 “대통령령으로 정하는 특정소방대상물”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물(신축하는 것만 해당한다)을 말한다. 1. 연면적 20만제곱미터 이상인 특정소방대상물. 다만, 별표 2 제1호에 따른 공동주택 중 주택으로 쓰이는 층수가 5층 이상인 주택(이하 이 조에서 “아파트등”이라 한다)은 제외한다. 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물. 다만, 아파트등은 제외한다. 가. 건축물의 높이가 100미터 이상인 특정소방대상물 나. 지하층을 포함한 층수가 30층 이상인 특정소방대상물 3. 연면적 3만제곱미터 이상인 특정소방대상물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물 가. 별표 2 제6호나목의 철도 및 도시철도 시설 나. 별표 2 제6호다목의 공항시설 4. 하나의 건축물에 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관이 10개 이상인 특정소방대상물	구리시청/ 건축과 + 경기도 소방본부 (북부/의정부)	1. 2호에 해당되어 성능위주설계 대상 건물임 -건축심의 전 1차 심의 후 조치결과를 건축심의에 보고 -허가 시 실시설계 반영사항을 2차 보고 해야 함